

1500417-51.2021.8.26.0612

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TAIANA HORTA DE PADUA PRADO

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2349703/2021 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 22118694 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 2983/21/119 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 2984/21/119 - DEL.POL.TAQUARITINGA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

2ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga-SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500417-51.2021.8.26.0612 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500417-51.2021.8.26.0612

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2349703/2021 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 22118694 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 2983/21/119 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 2984/21/119 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 2349703 -

DEL.POL.TAQUARITINGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON GUSTAVO DE PAULA PONTES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TAIANA HORTA DE PADUA PRADO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MPSP em face de PETERSON GUSTAVO DE PAULA PONTES. Segundo consta na denúncia, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 19h, na Av. Adamo Lui, 1909, na cidade de Taquaritinga/SP, o réu trazia consigo drogas, sem autorização e para fins de comércio ilícito, 10 eppendorfs de cocaína, pesando 11 gramas, 10 pedras de crack que pesavam 4 gramas. Denunciado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Decisão recebe a denúncia (fls. 93/95).

Notificado o réu (fl. 124).

Defesa prévia (fls. 132/133).

Certidões de antecedentes (fls. 156/159; 160/162).

Designada audiência de instrução e julgamento, realizada.

Em alegações orais, a acusação pleiteia a condenação. A defesa, por sua vez, a absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em juízo ouviu-se o seguinte:

José Aparecido Baptista Junior, policial militar, disse que estavam em patrulhamento preventivo pela avenida, quando percebeu que Peterson deixava casa do Dê, traficante conhecido como distribuidor da região. Viu que ele atravessou avenida e foi em direção da kombi. De frente à kombi, tinha homem, que quando viu a PM, ficou assustado e cochichou com Peterson e falou que estavam chegando, notou isso porque Peterson olhou para trás. Eles foram para o fundo da kombi. Resolveram abordá-lo, encontrando 2 pinos na mão direita. Na mão esquerda colocou algo na boca, eram 10 pedras de crack. Em busca no entorno, acharam os dois pinos jogados. Na cueca mais 8 pinos iguais aos jogados. O outro rapaz não conhece e nada tinha de ilícito. O local onde estavam é uma biqueira. Peterson admitiu que traficava, cada pedra e eppendorf vendia por R\$ 10,00. Disse que iria comprar drogas com o que lucrasse com aquilo. Acha que Maik estava comprando droga, por conta do local. Peterson é pessoa conhecida dos meios como traficante. O local já teve varias prisões. A casa que ele deixou é centro de distribuição de droga. Eles não estavam conversando. Ele atravessou a avenida, quando chegava de frente à perua, viram que Maik deu sinal que a PM estava se aproximando, mas não era conversa. Na casa fizeram operações e acharam drogas. Não tinha dinheiro, até porque parecia que ele estava saindo da casa naquele momento.

Maik Rodrigues de Oliveira disse que estava com condução do carro que trabalhava, quando achou que tinha dado problema, parou porque o pisca não parava de piscar. Enquanto mexia, viu que a viatura estava chegando. A viatura parou e mandou ele encostar com mão na cabeça. Foi revistado e mostraram a ele drogas. Não viu a droga sendo encontrada. Não faz uso de drogas. Não conhecia Peterson, era novo na cidade. Tinha acabado de sair do mercado, estava a caminho de casa. O problema que deu na kombi foi na parte elétrica. Não sabe por que abordado, não estava conversando com Peterson, este apenas vinha em sua direção. Estavam 7/8 metros distantes. Estava do lado direito da perua, na frente, de fora, quando abordado e viu que o réu estava atravessando a rua. Peterson estava atravessando o canteiro, do outro lado no momento em que foi abordado, de longe os policiais mandaram os dois levantarem a mão. Estava há 3 meses em Taquaritinga, não era de lá. Hoje mora em Borborema.

O réu PETERSON GUSTAVO DE PAULA PONTES, interrogado, disse que pegou as drogas para usar, mas que chega a vender para usar. A cocaína e crack eram dele, mas para uso, não para tráfico. Iria vender para não ficar sem droga. Tinha acabado de pegar as drogas, pagou R\$ 200,00. Ia usar na matinha, sempre tem alguém para comprar, se tivesse, ia vender. Usa metade, vende metade, divide. Nem sabe quem é Maik, não estava falando com ele. Está trabalhando. Tem 26 anos, trabalha no barracão carregando caixa de fruta, mora com mãe, paga pensão para 3 filhos. foi condenado, mas não sei pelo que. Enquanto está usando, sempre tem alguém que pede, ele vende mais barato. Usa todos os tipos de drogas.

Entendo ser o caso de desclassificação.

Os policiais viram o réu saindo da casa de um traficante, poderia, então, ter comprado a droga, como assume que o fez por R\$ 200,00.

A testemunha Maik, que não conhece o réu, sequer é de Taquaritinga, cujo depoimento deve ser levado em consideração diante de sua posição equidistante, disse que não estava junto com Peterson e explicou a razão de estar com o pisca alerta de sua kombi ligado. Negou que estivesse conversando com Peterson e disse que quando avistou a viatura, nem mesmo próximo ao réu se encontrava, este estava na outra calçada. Portanto, a prova da acusação de que o réu vendia as drogas que portava

para a testemunha, cai por terra.

O réu assume que usa as drogas e que havia comprado-as naquele instante (como visto pelos policiais, saindo da casa de um traficante). Disse que iria para a "matinha" usar e que, se alguém pedisse, iria vender mais barato para comprar mais. Tal assunção de prática não torna o crime a ele imputado como tráfico de drogas. Isso porque o dolo dele não foi comprar para vender, foi comprar para usar. Se houver alguém, ele disse que talvez venderia. Portanto, não portava droga com o fim de vendê-las. Portava para o fim de usá-las, assumindo a possibilidade, não a certeza, de vender, se necessário. Assim, nem mesmo se pode dizer que havia dolo eventual de vender drogas a terceiro. Percebe-se que nem mesmo dinheiro trazia consigo. Diante deste fatos, entendo que a conduta de trazer drogas consigo está comprovada, mas não restou comprovada a destinação das drogas, que seriam, necessariamente e dolosamente, para o comércio a terceiros.

Assim, de rigor a condenação pelo uso de drogas, sendo plausível a versão do réu, de que a droga se destinava ao consumo próprio. Diante desse quadro, melhor se afigura a desclassificação, não se pode condenar com base em suposições.

O réu é reincidente específico (processo 788-44.2016.8.26.0619, fl. 160). Assim, aplica-se a pena de prestação de serviços à comunidade, com maior tempo, por 7 meses (artigo 28, parágrafo 4º da Lei 11343/06).

Dispositivo:

Diante do exposto, desclassifico a conduta do acusado PETERSON GUSTAVO DE PAULA PONTES para a da infração prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. Condeno-o à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 7 (sete) meses, nos termos do artigo 28, inciso II da Lei 11.343/2006.

- Concedo o direito de apelar em liberdade.

- A unificação de penas (caso haja outras condenações) será apreciada na fase de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c", primeira figura, da LEP. Comunique-se o juízo das execuções, pois o réu tem execução em andamento. Havendo celular apreendido, devolva-o ao réu porque não há prova de que seja produto do ilícito.

- Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito ao Juizado Especial Criminal para aplicação da pena devida, providenciando-se as anotações e comunicações pertinentes.

- Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, ficando, entretanto, suspensa, condicionada a exigibilidade ao disposto no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita.

- Por ser vítima a coletividade deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, inciso IV).

- Comunique-se ao IIRGD o desfecho desta ação penal.

- Nada havendo a ser tratado, regularizem-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

- P.I.C. E dê-se ciência pessoal ao Ministério Público.

Taiana Horta de Pádua Prado

Juíza de Direito

Taquaritinga, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA